

## MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE HIGH TECH SOFTWARE S.A.S y LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Concurren a la firma del presente Memorando de Entendimiento, en adelante el MOU:

- A. HIGH TECH SOFTWARE S.A.S**, con domicilio en la ciudad de Bogotá, e identificada con Nit. 900.718.336-7 representada por **DIANA CAROLINA VILLAMIZAR BOHORQUEZ**, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.090.394.391, quien actúa en calidad de Representante Legal, quien para todos los efectos del presente MOU se denominará **BLEND**.
- B. UNIVERSIDAD DE LA SABANA**, Institución de Educación Superior, oficial, con personería jurídica reconocida mediante la Resolución 130 del 14 de enero de 1980, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por el Ministerio de Educación Nacional, con NIT 860.075.558-1 representada en este acto por **ANGELA MARÍA DE VALDENEBRO CAMPO** mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 52.452.625, quien para todos los efectos del presente MOU se denominará **LA UNIVERSIDAD**.

### CONSIDERACIONES:

**PRIMERA:** Que BLEND, es una empresa colombiana con experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras, especializada en inteligencia artificial y analítica de datos, comprometida con la transformación digital de organizaciones a través de la implementación de tecnologías avanzadas.

**SEGUNDA:** Que la Universidad de La Sabana es una institución educativa reconocida por su excelencia académica y su enfoque en la investigación aplicada, particularmente en el campo de las ciencias tecnológicas, consolidándose como un referente en el desarrollo y capacitación de talentos altamente calificados. En este contexto, el GovLab, laboratorio de innovación de la Universidad, tiene como propósito la búsqueda de soluciones a problemas públicos mediante el uso de técnicas, métodos y enfoques soportados en la analítica de datos, la co-creación y la colaboración intersectorial.

**TERCERA:** Que la Universidad de La Sabana, en su compromiso con la innovación y el desarrollo tecnológico, impulsa la investigación y la formación en inteligencia artificial y analítica de datos como ejes estratégicos para fortalecer la competitividad académica y científica. En este marco, la colaboración con empresas especializadas es clave para acelerar la adopción de nuevas tecnologías, generar impacto en la sociedad y potenciar el talento dentro de la Universidad. A través de esta alianza con BLEND, se busca

fomentar la capacitación y transferencia de conocimiento en Inteligencia Artificial y analítica de datos y la ejecución de proyectos conjuntos.

**CUARTA:** Que las partes han identificado una oportunidad de colaboración en el ámbito de la inteligencia artificial y la analítica de datos, con el objetivo de fortalecer sus capacidades técnicas y académicas y ampliar su portafolio de servicios.

**QUINTAA:** Que las partes, en virtud de lo anteriormente expuesto y con el propósito de formalizar su intención de colaboración, acuerdan suscribir el presente Memorando de Entendimiento para establecer los términos y condiciones que regirán su cooperación.

## CLÁUSULAS

**PRIMERA. DECLARACIONES DE LAS PARTES.** Las partes declaran y garantizan en lo que les respecta, lo siguiente:

- a. Capacidad y autorizaciones:** Que BLEND y LA UNIVERSIDAD tienen plena capacidad legal y voluntad exenta de vicios para celebrar el presente MOU y para hacer las declaraciones aquí consignadas y en especial para cumplir con las obligaciones que adquiere en virtud del mismo. En ese sentido, la celebración y cumplimiento del presente MOU y de los demás actos y acuerdos que sean necesarios para perfeccionarlo y cumplirlo, cuentan con las autorizaciones legales y estatutarias.
- b. Cumplimiento de estatutos, leyes aplicables y contratos:** La celebración y cumplimiento del presente MOU no constituye i) una violación a las leyes aplicables o ii) una causal para modificar o dar por terminado anticipadamente cualquier contrato de cualquiera de las partes, o iii) un incumplimiento de cualquier contrato del cual cualquiera de las sociedades aquí firmantes sea parte o por el cual se encuentren obligadas.
- c. Evento material adverso:** Que a la fecha de celebración del presente MOU no ha ocurrido ningún evento material adverso.

**SEGUNDA- OBJETO:** El presente Memorando de Entendimiento (MOU) tiene como objeto establecer, conforme a las competencias de las partes, la firme intención de crear un marco de cooperación para el desarrollo de actividades conjuntas y coordinadas, con el fin de apoyar e implementar proyectos de manera conjunta. Esta alianza estratégica permitirá la colaboración en iniciativas relacionadas con inteligencia artificial y analítica de datos, incluyendo:

- 1. Cooperación:** Las partes podrán colaborar en la ejecución de proyectos de inteligencia artificial y analítica de datos, proporcionando su experiencia técnica y capacidades para el desarrollo de soluciones

2. **Evaluación y Ejecución de Proyectos Conjuntos:** Ambas partes revisarán y evaluarán la posibilidad de ejecutar proyectos de inteligencia artificial y analítica de datos de manera conjunta, en función de las necesidades y oportunidades que surjan, garantizando la eficiencia en la implementación y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
3. **Formación:** BLEND proporcionará servicios de formación en AWS para los profesores y personal administrativo de la Universidad, con el fin de desarrollar competencias en cloud, inteligencia artificial, análisis de datos y otras tecnologías emergentes. La prestación de servicios por parte de BLEND serán regulados en el contrato correspondiente.

Mediante este MOU las partes buscan formalizar la intención de cooperación entre las partes, permitiendo que las partes desarrollen soluciones tecnológicas innovadoras y robustas que impulsen el crecimiento y la competitividad en sus respectivos ámbitos.

**TERCERA. Naturaleza.** Las partes reconocen y aceptan que este MOU no crea ningún derecho, ni impone vínculos legalmente obligatorios y que solamente recoge la intención de las partes de realizar actividades conjuntas en el marco del objeto del presente memorando.

**CUARTA. Principios orientadores.** El presente MOU se rige por los siguientes principios orientadores:

- **Principio de independencia de las partes:** las partes que suscriben este Memorando de Entendimiento son entidades independientes en el cumplimiento de sus funciones y actividades, de manera que, lo dispuesto en el presente Memorando no afecta ni interfiere en el ámbito de actuación de cada entidad.
- **Principio de confidencialidad:** las partes acuerdan observar el principio de confidencialidad, que garantice que la información derivada de la aplicación del presente Memorando, sea de uso exclusivo de las partes y/o beneficiarios. Las partes podrán recibir o tener acceso a datos e información confidencial y de propiedad de la otra parte. La parte que reciba la información confidencial mantendrá esta información en total reserva y se obliga, durante la vigencia del presente MOU, a no revelar, divulgar, exhibir, publicar, mostrar, comunicar, comercializar, producir para terceros y/o emplear la información a la que tenga acceso, a menos de que medie autorización por escrito.

**QUINTA. FORMA JURÍDICA:** Con el fin de definir la estructura jurídica y financiera de los futuros negocios que se generen entre las partes en el marco de las actividades de Cooperación, las partes acordarán y suscribirán los

convenios, acuerdos y/o documentos específicos que consideren necesarios, de acuerdo con los estatutos que los rigen y las disposiciones legales aplicables.

En dichos convenios y acuerdos se detallarán los aportes, participaciones, contraprestaciones, acuerdos de confidencialidad, tratamiento de datos personales, derechos de autor, y demás condiciones necesarias para la ejecución de los proyectos.

**SEXTA. CONTRAPRESTACIÓN.** La firma del presente MOU no genera ningún compromiso económico para ninguna de las partes, representa un compromiso de trabajo mutuo, con el fin de alcanzar los objetivos. Las partes acuerdan que las contraprestaciones serán definidas de manera anticipada para cada proyecto en específico.

**SÉPTIMA. TÉRMINO DE DURACIÓN DEL ACUERDO:** El presente acuerdo tendrá un término de duración de un año (01) contado a partir de la suscripción del mismo; sin embargo, éste podrá ser objeto de prórroga en caso de que las partes lo acuerden por escrito.

**OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL:** LAS PARTES se reservan todos los derechos exclusivos que recaen sobre su capital intelectual (métodos, conocimientos técnicos, ideas, conceptos, programas académicos, técnicas, métodos de análisis, modelos, formatos, diseños, licencias, softwares, herramientas, know how, entre otros) y en general sobre cualquier otra creación que hayan desarrollado con anterioridad a la suscripción del presente MOU, por lo cual su utilización o implementación no se entenderá en ningún momento como una cesión sobre los mismos.

**PARÁGRAFO:** A través del Convenio Específico que se estructure para cada una de las modalidades de cooperación contempladas en este MOU, se especificarán y reconocerán los derechos de propiedad intelectual aplicables según la naturaleza específica de cada caso.

**NOVENA. CONFIDENCIALIDAD:** LAS PARTES acuerdan que la información y documentación que sea suministrada por alguna de LAS PARTES, o conocida por ambas en el desarrollo del objeto convenido, está sujeta a confidencialidad y por lo tanto sólo podrá ser utilizada para el cabal cumplimiento del presente Memorando. En consecuencia, LAS PARTES no podrán revelar la información que les sea suministrada en ningún momento, a persona jurídica o natural alguna, en ninguna circunstancia.

No obstante, en cada convenio específico o contrato LAS PARTES regularán las obligaciones en materia de confidencialidad.

**DÉCIMA . ACTIVIDAD LÍCITA.** LAS PARTES manifiestan de manera expresa que ni ellas, ni sus socios, accionistas y representantes legales tienen relación alguna con actividades prohibidas y/o calificadas por la ley como delictivas.

Asimismo, declaran que su negocio no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. En virtud de lo anterior, se comprometen a entregar toda la información que les seas solicitada por la parte contraria para dar cumplimiento a las disposiciones relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y financiación del terrorismo y declara que la misma es veraz y verificable.

**DÉCIMA PRIMERA . LEY APLICABLE:** El presente MOU así como las reformas o adiciones que aprueben LAS PARTES, se registrarán por las leyes de la República de Colombia.

**DÉCIMA SEGUNDA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.** En caso de suscitarse cualquier diferencia con ocasión del presente MOU, ello se notificará por cualquier medio escrito a la otra parte con el fin de intentar primero el arreglo directo. Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación mencionada anteriormente las partes no han logrado solucionar sus diferencias, por alguno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos contemplados en la ley, se acudirán a la cláusula compromisoria, sin perjuicio que puedan invocar directamente la cláusula compromisoria.

**DÉCIMA TERCERA. CLÁUSULA COMPROMISORIA:** Cualquier conflicto suscitado entre LAS PARTES con ocasión de la suscripción del presente MOU, incluyendo los derivados de la planeación, ejecución, liquidación o interpretación, deberán adelantarse ante un Tribunal de Arbitraje ante la Cámara de Comercio de Bogotá en observancia de las siguientes reglas: (i) El Tribunal será conformado a solicitud de cualquiera de las partes, el cual estará conformado por uno o tres árbitros, dependiendo de su cuantía, designados de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, habilitan a la Cámara de Comercio de Bogotá a designar él o los árbitros; (ii) El Tribunal fallará en derecho; (iii) El proceso y el funcionamiento del Tribunal se regirá por el Reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá y en lo no regulado en este, por la ley de arbitraje vigente al momento de la presentación de la demanda; (iv) En consecuencia, los honorarios y costos del arbitraje serán determinados según las tarifas establecidas por el referido centro.

**DÉCIMA CUARTA. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL.** El presente MOU es de naturaleza comercial, puesto que se trata de una manifestación autónoma e independiente entre LAS PARTES, para el desarrollo y ejecución de su objeto. Por tanto, se deja constancia que entre LAS PARTES no existe ni ha existido, para el desarrollo del objeto del presente acuerdo, ninguna clase de relación laboral, ni tampoco existe ni existirá ningún tipo de relación contractual laboral o de cualquier naturaleza entre los trabajadores y

contratistas de los mismos. En consecuencia, cada una de LAS PARTES asume toda la responsabilidad que le corresponda como empleador o contratante del personal que llegare a utilizar, siendo de su cargo realizar o verificar la afiliación, el pago de salarios, prestaciones, así como por las indemnizaciones, seguridad social y demás obligaciones de cualquier naturaleza a que haya lugar por el no cumplimiento o falta de verificación de tales obligaciones, quedando obligados a mantenerse indemnes mutuamente por tales conceptos o cualquier otro que le corresponda como empleador o contratante.

**DÉCIMA QUINTA. CESIÓN:** Las partes acuerdan que no podrá cederse parcial o totalmente el presente MOU, sin el consentimiento previo y escrito de la otra parte.

**DÉCIMA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO:** LAS PARTES acuerdan que entre ellas siempre prima el presente MOU por lo cual, cualquier disposición que resulte contraria a éste, expresada en otro documento distinto, no tendrá validez alguna. Es preciso anotar, que el presente acuerdo es de total conocimiento y aceptación de LAS PARTES y sus representados.

Para constancia se firma, por quienes aquí aparecen, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2025

Por BLEND,



**DIANA CAROLINA VILLAMIZAR BOHORQUEZ**

C.C No. 1.090.394.391

Representante Legal

Por LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA



**ANGELA MARÍA DE VALDENEBRO CAMPO**

Representante legal suplente